

1501710-32.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flávia Cristina Campos Luders

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... tinha em depósito, para o fim de tráfico e para a entrega ao consumo de terceiros, 15 (quinze) porções individualizadas de cocaína em pó e 11 (onze) porções de Cannabis Sativa L, substâncias essas entorpecentes e que causam dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Denúncia oferecida em 22 de julho de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

2ª Vara

Avenida Fernão Dias Leme, 2323 - Vila Santa Terezinha

CEP: 13220-005 - Várzea Paulista - SP

Telefone: (11) 3378-6476 - E-mail: varzeapta2@tjsp.jus.br

1501710-32.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501710-32.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Carlos Lucena da Silva

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. JOSÉ CARLOS LUCENA DA SILVA, qualificado à fl. 13, está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque em 04 de julho de 2.022, por volta das 16h20min, na Rua Nestor Alves, altura do número 250, Vila Real, Várzea Paulista, tinha em depósito, para o fim de tráfico e para a entrega ao consumo de terceiros, 15 (quinze) porções individualizadas de cocaína em pó e 11 (onze) porções de Cannabis Sativa L, substâncias essas entorpecentes e que causam dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Denúncia oferecida em 22 de julho de 2.022 (fls. 96/98) e recebida em 25 de julho de 2.022 (fls. 99/100).

Devidamente citado, José Carlos apresentou a resposta à acusação (certidão de fl. 107 e fl. 117).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 121).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório do réu (fls. 143/144 e 145/146).

Em memoriais escritos, a representante do Ministério Público requereu seja o réu

condenado nos exatos termos da denúncia (fls. 141/142).

A patrona de José Carlos requereu seja ele absolvido com fundamento no art. 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal. Pleiteou seja a conduta do réu desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (fls. 152/163). É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, está devidamente comprovada com o auto de exibição e apreensão de fl. 11, com o laudo de constatação de fls. 26/27 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 89/90, que resultou positivo para as substâncias cocaína e Cannabis Sativa L.

A autoria é certa.

Ao ser ouvido em Juízo, José Carlos declarou que "eu sou catador de reciclagem. Minha Kombi quebrou. Eu morava na minha Kombi. Eu fiz uma cozinha em minha Kombi. Antes do meio dia eu separo o material bruto e o material fino. Eu sou usuário de crack. No dia dos fatos, "Alemão" trabalhou comigo na parte da manhã. Na parte da tarde eu estava sentado em um banco, jogando em meu celular, quando os policiais vieram em minha direção. Eu tinha tempo para correr. Quando os policiais aproximaram-se de mim eu perguntei aos policiais se tinha algum problema com minha carteirinha. Eles responderam: "Carteirinha? Carteirinha não, você está vendendo droga." Os policiais revistaram minha Kombi e não acharam nada. Eles não acharam nada comigo. Os policiais encontraram os entorpecentes a 100 metros de distância do local onde eu fui abordado. Eu estava todo sujo. A população que estava "em cima da laje ficou pedindo para que eu fosse liberado porque eu não estava fazendo nada". Eu disse aos policiais que eu estava há quatro anos limpo, sem fazer nada. Eles nem quiseram saber de nada e me trouxeram para cá. Pedro, vulgo "Alemão", estava comigo. Pedro estava algemado do meu lado. Ele não falou que tinha comprado entorpecentes de mim. No dia dos fatos, eu comprei um crack de R\$ 10,00 para ele (Pedro) porque ele tinha me ajudado com os recicláveis durante a manhã. Os policiais acharam dois pinos de crack com Pedro (um de R\$ 10,00 e um de R\$ 5,00). Os policiais acharam um cachimbo e cápsulas vazias em minha Kombi. Eu nunca tinha visto esses policiais. Faltavam 8 meses para eu "matar minha carteira de 11 anos e 2 meses". Eu já fui processado e condenado anteriormente por envolvimento nos crimes de roubo e tráfico de entorpecentes. Eu morava com minha mãe, mas como eu briguei com ela eu passei a morar na minha Kombi. Eu recebi R\$ 59,00 durante a manhã com a venda de recicláveis. Eu comprei 2 crack de 10,00. Os policiais compraram balas no farol com R\$ 4,00 do dinheiro que encontraram comigo e por isso informaram que teria sido apreendida a quantia de R\$ 35,00. O local onde os policiais encontraram as drogas é conhecido ponto de venda de drogas. Eu estava sentado em um local que não é conhecido como ponto de venda de drogas. O local onde são vendidos entorpecentes fica "mais para cima, mais para o meio da praça". A versão apresentada por José Carlos não convence.

Daniel, policial civil, informou que "no dia dos fatos nós fomos até a rua Nestor Alves, local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. Nós fizemos uma campana. Nós vimos o réu sentado em um banco, em frente a um barranco. O réu foi abordado por um usuário (Pedro). Em seguida, o réu caminhou até o barranco e pegou algo. Ele retornou e entregou algo a Pedro, identificado como usuário. Nós encontramos a quantia de R\$ 35,00 em dinheiro com o réu durante a revista pessoal. Nós encontramos duas porções de entorpecentes com Pedro durante a revista pessoal. Nós encontramos uma sacola naquele barranco. Dentro da sacola havia 15 porções de cocaína e 11 porções de maconha. Eu não conhecia José Carlos. Não havia outros indivíduos no local. Nós ficamos de campana no local por "no máximo 15 minutos". Nós observamos uma única venda. Ao ser questionado, o réu disse que era morador de rua. Ele admitiu que estava comercializando entorpecentes. A droga estava em um barranco, com vegetação. A sacola estava escondida entre essa vegetação. O réu não correu. Pedro disse que era usuário. O réu não disse que tinha usado crack horas antes de ser abordado. José "só admitiu a traficância". A sacola escondida a 2 ou 3 metros do local onde o réu foi abordado. Havia uma Kombi abandonada que estava a uns 5 ou 6 metros. Nada foi encontrado nessa Kombi. "Nem uma pedra no cachimbo de crack que tinha sido usada". Os entorpecentes estavam prontos para a venda. O réu

admitiu que a quantia em dinheiro apreendida era proveniente da venda das drogas. O dinheiro estava no bolso do réu."

Frederico, policial civil, relatou que no dia dos fatos "na parte da tarde, eu estive com Pierre na rua Nestor Alves. Nós conseguimos "constatar uma venda". José estava sentado em um banco. Um rapaz chegou para conversar com José. O réu foi até um barranco e retirou algo deste barranco. Ele retornou e entregou algo ao rapaz. Em seguida, eu fui até aquele barranco. Eu encontrei uma sacola em um buraco. Dentro da sacola havia 15 porções de cocaína e 11 porções de maconha. Nós encontramos duas porções de cocaína com Pedro durante a revista pessoal. Nós ficamos de campana por 15 minutos. Nós observamos uma única venda (que envolveu Pedro). Eu não conhecia José Carlos. A droga estava em um barranco. Havia um buraco nesse barranco. "Saía uma árvore desse buraco". José Carlos admitiu que estava traficando. Pedro disse que estava comprando a droga de José Carlos. O réu não reagiu. "Eu vi o réu pegando a droga na sacola e entregando a Pedro". Havia uma Kombi nas proximidades. Eu acho que o réu morava nessa Kombi. Não tinha mais nada na Kombi. Eu não lembro de ter visto um cachimbo (para usar crack) na Kombi. O réu não disse que era usuário de crack. O réu não explicou qual a origem do numerário apreendido."

Pois bem.

Os policiais civis informaram como se deu a apreensão dos entorpecentes e da quantia em dinheiro.

Os policiais civis permaneceram no local por quinze minutos e puderam presenciar o momento em que José Carlos vendeu duas porções de cocaína a Pedro.

Encaminhado à Delegacia de Polícia, Pedro confirmou que adquirira os entorpecentes de uma "pessoa de cor negra, que também foi abordado e trazido para esta delegacia, identificado como José Carlos" (fl. 10).

É evidente que Pedro e José Carlos não eram amigos. Tudo indica que eles não se conheciam. Não é possível acreditar que o réu passou a manhã do dia 04.07.22 em companhia de "Alemão" (Pedro), trabalhando com recicláveis. O relato de José Carlos não encontra respaldo na prova coligida, sob o crivo do contraditório.

A versão apresentada pelos policiais civis é bem convincente. Nada há que pese em desfavor dos policiais civis, que não conheciam José Carlos, e não tinham motivos para acusá-lo de envolvimento na prática de crime tão grave injustamente.

Ademais, é sempre bom lembrar que os policiais civis não estão impedidos de prestar depoimento em Juízo e o fazem como qualquer testemunha. A versão por estes apresentada somente poderia ser desconsiderada se estivesse contrariada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, o que não se verificou no presente caso.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6ª Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).

Isto posto e à míngua de elementos hábeis a descredenciar os depoimentos firmes e coesos prestados pelos policiais, não há como desprestigiá-los.

Observo, por fim, que não é hipótese de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

José Carlos informou que é usuário de crack. É temerário afirmar que os entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha) destinavam-se ao consumo do réu.

José Carlos garantiu que os policiais civis encontraram os entorpecentes a 100 metros de distância do local onde ele foi abordado. Ouvido, afirmou que aquelas drogas não lhe pertenciam. É impossível concluir, pois, que esses mesmos entorpecentes destinavam-se ao consumo do acusado.

Destarte, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade e afastados os argumentos apresentados pela defesa, a condenação de José Carlos pela prática do crime

previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é de rigor.

Passo a dosar a pena de José Carlos.

Em consonância com a diretriz estabelecida no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal uma vez que, muito embora o réu seja reincidente, quando dos fatos ele ostentava somente uma condenação com trânsito em julgado. Ademais, sua culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime não indicam a necessidade de majoração. A pena-base é calculada em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa. Deve ser considerada a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

José Carlos é multirreincidente específico, pois ostenta mais de uma condenação anterior por envolvimento na prática de crimes de roubo e tráfico de entorpecentes (autos que tramitaram sob os números 0001788-10.2012.8.26.0655 - pena extinta em 22.06.21 - fl. 64; e 0002421-26.2009.8.26.0655 - pena extinta em 22.06.21 - fls. 64/65), hipótese em que está autorizada a majoração da pena acima do patamar de 1/6 (um sexto).

Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.

PROPORCIONALIDADE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6.

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA OU REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência.

2. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE FOLHA DE ANTECEDENTES. INVIÁVEL APRECIÇÃO DA ALEGADA ILEGALIDADE COMETIDA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

...

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se cogita manifesta desproporcionalidade na dosimetria da pena, na utilização de condenações, relativas a fatos anteriores, transitadas em julgado, diversas e remanescentes àquela utilizada como fundamento da agravante de reincidência, como reforço ao quantum da agravante de reincidência ou como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes, conforme seja necessário e suficiente para a prevenção e reprovação da infração penal, ficando apenas vedado o bis in idem.

...

10. Habeas Corpus não conhecido." (HC 462.137/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

A pena é aumentada de 1/5 (um quinto), perfazendo 6 (seis) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Não há causas de aumento de pena a serem consideradas.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, deixa de ser aplicada porque José Carlos é multirreincidente específico.

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no dia dos fatos, corrigindo-se em sede de execução, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art.

33, § 2º, "a", do Código Penal, observados os ditames da Lei nº 8.072/90.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR JOSÉ CARLOS LUCENA DA SILVA, nº 41.577.068, CPF nº 331.279.078-69, filho de Maria José Lucena da Silva, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, observadas as disposições da Lei nº 8.072/90, a uma pena de 6 (seis) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

José Carlos não poderá apelar em liberdade, pois é multirreincidente, está preso e não tem endereço fixo (indivíduo em situação de rua). Deve ser mantida a prisão para garantir a aplicação da lei penal. Ademais, se havia motivos para que o réu permanecesse no cárcere durante toda a instrução criminal, há ainda mais razão para que a prisão seja mantida em virtude dessa sentença penal condenatória recorrível. Esse entendimento encontra amparo no informativo nº 560, de maio de 2.015, a dispor que "a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a preventiva" (RHC 53.828/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, Dje 24/04/2015).

Declaro o perdimento da quantia em dinheiro apreendida, pois comprovadamente proveniente da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06 (fl. 87).

Concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Transitada em julgado esta sentença, lance-se os nomes dos réus no Rol dos Culpados.

Recomende-se o réu na prisão.

A progressão para o regime semiaberto deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, a despeito do disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/12.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a certidão de honorários em favor da patrona de José Carlos.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Varzea Paulista, 10 de outubro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA